

サンプル自動車保険 普通保険約款

サンプル損害保険株式会社

2024年10月1日改定

本約款はSnowflake Cortex AIハンズオン用に作成した架空の文書です。実在する保険会社の約款および商品とは一切関係ありません。

第1章 用語の定義

第1条（用語の定義）

この約款において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

- ① 保険契約者とは、当会社と保険契約を締結し、保険料を支払う義務を負う者をいいます。
- ② 被保険者とは、この保険契約により補償を受ける者をいいます。
- ③ ご契約のお車とは、保険証券記載の自動車をいいます。
- ④ 協定とは、当会社と修理工場との間で、修理の範囲および修理費用について合意することをいいます。
- ⑤ 指数とは、自動車の修理に必要な標準作業時間を表す数値であり、指数1.0を1時間として取り扱います。
- ⑥ 指数対応単価とは、指数1.0あたりの工賃単価をいい、地域および作業区分ごとに定めます。
- ⑦ 時価額とは、ご契約のお車と同一の車種・年式・型式・仕様および同程度の使用状態・走行距離等の自動車を、事故発生の直前の状態において取得するのに必要な金額をいいます。
- ⑧ 全損とは、ご契約のお車の修理費が時価額以上となる場合、または盗難等によりご契約のお車を回収できない場合をいいます。
- ⑨ 分損とは、全損以外の損害をいいます。

第2章 車両保険

第2条（保険金を支払う場合）

当会社は、ご契約のお車について生じた次のいずれかの事由による損害に対して、この章の規定に従い車両保険金を支払います。

- ① 他物との衝突または接触
- ② 転覆または墜落
- ③ 火災、爆発または落雷
- ④ 台風、洪水または高潮
- ⑤ 盗難
- ⑥ 前各号のほか、偶然な事故によりご契約のお車に生じた損害

第3条（修理費の認定）

前条の損害に対して支払う修理費は、次の各号に掲げる費用の合計額とし、当会社が調査のうえ認定した額とします。

- ① 部品代 修理に必要な部品の価格とします。部品代は、部品メーカーまたは自動車製造者が定める希望小売価格を基準として認定します。
- ② 工賃 作業区分ごとの指数に指数対応単価を乗じて算出した額とします。
- ③ 塗装材料代 塗装作業に必要な材料の費用とし、塗膜の種類に応じて認定します。
- ④ 副資材費 マスキング材、研磨材その他の消耗品の費用とします。

修理費の認定にあたっては、損傷の範囲および程度に照らして必要かつ合理的な範囲に限るものとし、損傷が認められない部位に係る費用は認定しません。

第4条（修理費の認定基準）

当会社は、修理工場から提出された見積書について、次の各号により妥当性を確認します。

- ① 部品代が、部品メーカーまたは自動車製造者が定める希望小売価格を著しく上回る場合
- ② 工賃の算出に用いた指数が、標準作業指数を著しく上回る場合
- ③ 見積書に記載された部品番号が、ご契約のお車の型式に適合しない場合
- ④ 提出された画像により損傷が確認できない部位について費用が計上されている場合

前項各号に該当する場合、当会社は修理工場に対して説明を求め、必要に応じて修理費の認定額を修正します。

確認項目	判定の目安
部品代	希望小売価格の115%を超える場合は要確認
工賃指数	標準作業指数の130%を超える場合は要確認
部品番号	型式別部品情報に登録がない場合は要確認
損傷部位	画像により損傷が確認できない場合は認定対象外

第5条（保険金を支払わない場合－免責事由）

当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、車両保険金を支払いません。これを免責事由といたします。

- ① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
- ② 被保険者の犯罪行為または法令に定める運転資格を有しない者による運転
- ③ 酒に酔った状態または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
- ④ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変または暴動

- ⑤ 地震、噴火またはこれらによる津波
- ⑥ 核燃料物質の放射性、爆発性その他有害な特性による事故
- ⑦ ご契約のお車の欠陥、自然の消耗、性能低下または故障
- ⑧ ご契約のお車に生じたすり傷、かすり傷その他の外観上の損傷であって、ご契約のお車の機能に支障をきたさないもの
- ⑨ 詐欺または横領によってご契約のお車に生じた損害
- ⑩ 差押え、収用、没収、破壊等の公権力の行使によって生じた損害

当会社は、被保険者が正当な理由なく損害の調査に協力しない場合、または損害の額について不当な請求を行った場合も、保険金を支払わないことがあります。

第6条（支払保険金の計算および支払限度額）

当会社が支払う車両保険金の額は、次の算式により算出した額とします。

車両保険金 = 認定した修理費 - 保険証券記載の免責金額

支払限度額は、保険証券記載の車両保険金額とします。ただし、車両保険金額が事故発生時の時価額を超える場合は、時価額を支払限度額とします。

認定した修理費が時価額以上となる場合は全損として取り扱い、支払限度額の範囲内で時価額を支払います。この場合、修理費の実額は支払いません。

区分	支払額	支払限度額
分損	認定修理費 - 免責金額	車両保険金額
全損	時価額	車両保険金額または時価額のいずれか低い額
盗難（未回収）	時価額	車両保険金額または時価額のいずれか低い額

1回の事故につき支払う保険金の額は、支払限度額を超えないものとします。

第7条（損害の防止軽減義務および調査への協力）

保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。

被保険者は、当会社が行う損害の調査に協力し、当会社が求める書類および画像を遅滞なく提出しなければなりません。

提出する画像は、損傷部位が明確に判別できるものでなければなりません。損傷部位が確認できない画像が提出された場合、当会社は再提出を求めることができます。

第3章 費用に関する特約

第8条（代車費用特約）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨の記載がある場合に適用します。

当会社は、ご契約のお車が第2条の事由により損害を受け、修理のために使用できない期間について、被保険者が代車を使用した場合に、その費用を代車費用保険金として支払います。

代車費用保険金の額は、1日あたりの支払限度額に、修理のために必要な期間の日数を乗じて算出した額とします。

項目	内容
1日あたり支払限度額	保険証券記載の額（標準5,000円）
支払対象期間	修理着手日から修理完了日まで（最長30日）
全損の場合	代替車両の取得に必要な期間（最長30日）
支払対象外	修理の着手前に生じた費用、部品調達の遅延による延長期間のうち合理的でない部分

次のいずれかに該当する場合、代車費用保険金は支払いません。

- ① 修理が可能であるにもかかわらず、被保険者が修理に着手しない場合
- ② 代車の使用が修理の目的以外であることが明らかな場合
- ③ 第5条に定める免責事由により車両保険金が支払われない場合

第9条（修理費用保証特約）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨の記載がある場合に適用します。

当会社は、認定した修理費が時価額を超える場合であっても、被保険者が現にご契約のお車を修理したときは、時価額に加えて、時価額の50%を限度として修理費の差額を支払います。

この特約により支払う保険金と車両保険金の合計額は、保険証券記載の車両保険金額を超えないものとします。

この特約の適用を受けるためには、修理に着手する前に当会社の承認を得なければなりません。

第10条（新車価額特約）

この特約は、ご契約のお車の初度登録から36か月以内であり、かつ保険証券にこの特約を適用する旨の記載がある場合に適用します。

認定した修理費が新車価額相当額の50%以上となる場合、当会社は時価額に代えて新車価額相当額を支払限度額とします。

第11条（車両無過失事故特約）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨の記載がある場合に適用します。

被保険者に過失がない事故により車両保険金が支払われる場合、当会社はその事故を等級決定における事故件数に含めません。

この特約の適用にあたっては、相手方が確認できることを条件とします。

第4章 保険金の請求および支払

第12条（保険金の請求手続）

被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類を当会社に提出しなければなりません。

- ① 保険金請求書
- ② 事故状況を記載した書面
- ③ 修理見積書および修理明細書
- ④ 損傷部位が判別できる画像
- ⑤ その他当会社が必要と認める書類

第13条（保険金の支払時期）

当会社は、前条の書類を受領した日からその日を含めて30日以内に、保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金を支払います。

損害の額または免責事由の該当性について特別な調査が必要な場合は、当会社は被保険者にその旨を通知し、確認に必要な期間を延長することができます。

第14条（重複契約がある場合の取扱い）

同一の損害に対して他の保険契約から保険金が支払われる場合、当会社は、支払限度額を限度として、他の保険契約により支払われる額を差し引いた額を支払います。